

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1308

5 de junio de 2026

Presentado por señora *Soto Aguilú*

Referido a

LEY

Para enmendar el inciso 31 del Artículo 2; añadir un nuevo apartado F al Artículo 11; y enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores”, a los fines de autorizar la comparecencia limitada de personas cuidadoras de hecho en procedimientos administrativos y judiciales de alimentos a favor de menores; establecer los criterios aplicables a dicha comparecencia; disponer que dicha autorización no constituirá adjudicación de custodia, patria potestad, tutela, guarda permanente o relaciones filiales; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En Puerto Rico existen menores que, por circunstancias familiares imprevistas o prolongadas, viven bajo el cuidado diario de una persona distinta a sus progenitores o a quien cuenta formalmente con una orden judicial de custodia. En la práctica, abuelos, abuelas, tíos, tías, hermanos mayores de edad, parientes cercanos u otras personas adultas pueden asumir, de manera inmediata y real, la responsabilidad de alimentar, vestir, transportar, supervisar, matricular, llevar a citas médicas y atender las necesidades básicas de un menor, aun cuando todavía no exista una sentencia final de custodia, tutela o patria potestad a su favor.

Estas situaciones pueden surgir por ausencia de los progenitores, abandono, enfermedad, encarcelación, uso problemático de sustancias, violencia doméstica, inestabilidad familiar, emergencia económica, traslado informal del menor al hogar de un familiar, o por acuerdos familiares que nunca fueron formalizados judicialmente. En todos esos escenarios, el menor continúa necesitando alimentos de forma inmediata, aunque el adulto que lo cuida no tenga todavía un documento judicial que lo reconozca como custodio formal.

La Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores contiene una definición de “persona custodia” vinculada a la existencia de una resolución o sentencia emitida por un tribunal competente. Esa definición funciona adecuadamente cuando ya existe una determinación judicial previa; sin embargo, puede dejar sin una vía clara a la persona que, en los hechos, tiene al menor bajo su cuidado físico real, directo y continuo, pero aún no ha obtenido una orden formal. El resultado puede ser injusto para el menor, porque la falta de una adjudicación final de custodia puede retrasar o impedir la activación de una reclamación de alimentos en su beneficio.

Esta medida atiende ese vacío de forma limitada y cuidadosa. No crea una nueva categoría de custodia, no adjudica patria potestad, no establece tutela, no altera la filiación, no afecta relaciones materno o paterno filiales y no desplaza la autoridad del Tribunal de Primera Instancia para resolver controversias sustantivas de familia. Su alcance es estrictamente procesal: permitir que una persona cuidadora de hecho pueda comparecer ante la Administración para el Sustento de Menores o ante el Tribunal para reclamar alimentos a favor del menor que está bajo su cuidado real, sujeto a prueba mínima suficiente, notificación a las partes con interés y las garantías ordinarias de debido proceso.

La comparecencia de la persona cuidadora de hecho debe estar acompañada de salvaguardas claras. Por ello, se requiere una declaración jurada con información básica sobre el menor, las circunstancias del cuidado, el tiempo durante el cual el menor ha estado bajo la atención de la persona solicitante, las necesidades del menor y la información disponible sobre los progenitores, alimentantes o personas legalmente

responsables. La Administración o el Tribunal podrán requerir evidencia escolar, médica, residencial, comunitaria, declaraciones juradas de terceros, documentos de agencias o cualquier otra prueba confiable que acredite el cuidado físico real, directo y continuo.

Asimismo, esta medida dispone que la comparecencia de la persona cuidadora de hecho no será suficiente, por sí sola, para adjudicar custodia ni para crear derechos sustantivos sobre el menor. Si durante el trámite alimentario surge una controversia real y sustancial sobre custodia, patria potestad, tutela, protección de menores o relaciones filiales, dicha controversia deberá canalizarse al foro competente. No obstante, ello no debe impedir que, cuando las necesidades del menor lo requieran y exista base suficiente en el expediente, pueda emitirse o mantenerse una orden provisional o final de alimentos para beneficio exclusivo del menor.

La finalidad de esta pieza legislativa es colocar el interés alimentario del menor en el centro del procedimiento. La obligación de alimentos pertenece al menor y responde a sus necesidades reales. Por tanto, cuando un menor se encuentra bajo el cuidado efectivo de una persona adulta que puede demostrar su rol de cuidado de hecho, el sistema debe permitir la activación de los mecanismos alimentarios sin convertir esa comparecencia limitada en un litigio de custodia, y sin privar a los progenitores, alimentantes o personas legalmente responsables de su derecho a ser notificados, comparecer, objetar y presentar las defensas que correspondan.

Con esta legislación, la Asamblea Legislativa procura que la ausencia de una orden formal de custodia no se convierta en un obstáculo para que un menor reciba alimentos de quienes tienen la obligación legal de proveerlos. La medida reconoce la realidad de muchas familias puertorriqueñas, protege al menor alimentista y permite que la Administración para el Sustento de Menores y el Tribunal actúen de forma ágil, limitada y prudente cuando la necesidad alimentaria es inmediata y verificable

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el inciso 31 del Artículo 2 de la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores”, para que lea como sigue:

“Artículo 2.- Definiciones.

...

Persona custodia — Persona natural o jurídica, que puede ser un padre, madre, pariente o tutor respecto al cual recae la obligación de proveer cuidado directo al menor alimentista en virtud de una resolución o sentencia emitida por un tribunal competente.

Para propósitos exclusivos de iniciar, tramitar o comparecer en un procedimiento administrativo o judicial de alimentos a favor de un menor bajo esta Ley, también podrá considerarse persona custodia, de forma provisional y limitada, a la persona cuidadora de hecho que demuestre, mediante declaración jurada y prueba mínima suficiente, que tiene bajo su cuidado físico real, directo y continuo al menor alimentista. Tal reconocimiento provisional y limitado no constituirá adjudicación de custodia, patria potestad, tutela, guarda permanente, relaciones filiales ni cualquier otro derecho sustantivo sobre el menor, y solo tendrá efecto para reclamar, recibir, administrar o procurar alimentos en beneficio del menor conforme a las disposiciones de esta Ley.

...”

Sección 2.- Se añade un nuevo apartado F al Artículo 11 de la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores”, para que lea como sigue:

“Artículo 11.- Procedimiento Administrativo Expedito.

1 ...

2 *F. Comparecencia administrativa de persona cuidadora de hecho.*

3 1. *Una persona cuidadora de hecho podrá solicitar ante la Administración el*
4 *establecimiento, revisión, modificación o ejecución de una pensión alimentaria a favor de un menor*
5 *que se encuentre bajo su cuidado físico real, directo y continuo, aun cuando no exista una sentencia*
6 *final de custodia, tutela o patria potestad a su favor.*

7 2. *Para efectos de este apartado, persona cuidadora de hecho será toda persona mayor de*
8 *edad, incluyendo abuelos, abuelas, tíos, tías, hermanos o hermanas mayores de edad, parientes*
9 *cercanos u otra persona adulta que, sin contar necesariamente con una orden judicial final de*
10 *custodia, tenga bajo su cuidado físico real, directo y continuo a un menor y asuma de manera*
11 *sustancial sus necesidades cotidianas de alimentación, vivienda, vestimenta, educación, salud,*
12 *transportación, supervisión o cuidado diario.*

13 3. *La comparecencia autorizada por este apartado será de naturaleza provisional, limitada*
14 *y exclusivamente procesal. En ningún caso constituirá adjudicación de custodia, patria potestad,*
15 *tutela, guarda permanente, relaciones filiales o cualquier otro derecho sustantivo sobre el menor.*
16 *Tampoco limitará la autoridad del Tribunal de Primera Instancia para adjudicar, modificar o*
17 *revisar cualquier asunto relacionado con custodia, patria potestad, tutela, relaciones materno o*
18 *paterno filiales, protección de menores o cualquier otra controversia de derecho de familia.*

19 4. *La persona cuidadora de hecho que solicite alimentos a favor de un menor deberá*
20 *presentar una declaración jurada en la que haga constar, como mínimo:*

21 *(a) su nombre completo, dirección física y postal, número de teléfono y relación con el*
22 *menor;*

1 (b) el nombre, edad, fecha de nacimiento y lugar de residencia del menor;

2 (c) el periodo durante el cual el menor ha estado bajo su cuidado físico real, directo y
3 continuo;

4 (d) las circunstancias bajo las cuales asumió el cuidado del menor;

5 (e) las necesidades económicas, médicas, educativas o de sustento del menor;

6 (f) el nombre y, de conocerlos, la dirección, teléfono, lugar de empleo y cualquier otra
7 información disponible de los progenitores, alimentantes o personas legalmente responsables de
8 proveer alimentos;

9 (g) si existe o conoce de alguna orden de custodia, patria potestad, tutela, protección,
10 alimentos, relaciones filiales o cualquier procedimiento judicial o administrativo relacionado con
11 el menor; y

12 (h) cualquier otra información que la Administración estime necesaria para proteger el
13 mejor bienestar del menor alimentista.

14 5. La Administración podrá requerir a la persona cuidadora de hecho prueba mínima
15 suficiente para acreditar el cuidado físico real, directo y continuo del menor. Dicha prueba podrá
16 incluir, sin limitarse a, documentos escolares, certificaciones médicas, documentos de plan médico,
17 evidencia de residencia, certificaciones de trabajadores sociales, declaraciones juradas de terceros
18 con conocimiento personal, comunicaciones de los progenitores o personas legalmente
19 responsables, evidencia de gastos incurridos en beneficio del menor, documentos de agencias
20 gubernamentales, informes de entidades comunitarias o cualquier otra evidencia pertinente y
21 confiable.

1 6. La Administración notificará la reclamación de alimentos a los progenitores,
2 alimentantes, personas con custodia legal o personas legalmente responsables de proveer alimentos,
3 conforme a los mecanismos de notificación reconocidos por esta Ley. Cuando se desconozca el
4 paradero de alguna de estas personas, se procederá conforme a los mecanismos de notificación
5 aplicables. Cuando exista alegación fundamentada de riesgo, maltrato, violencia, amenaza,
6 abandono, negligencia o cualquier circunstancia que pueda afectar la seguridad del menor o de la
7 persona cuidadora de hecho, la Administración podrá adoptar las medidas procesales apropiadas y
8 referir el asunto a las autoridades competentes, sin detener innecesariamente el trámite alimentario
9 cuando las necesidades del menor así lo requieran.

10 7. La persona cuidadora de hecho podrá solicitar una pensión alimentaria provisional
11 cuando las necesidades del menor sean urgentes, conforme a las disposiciones aplicables de esta
12 Ley. La emisión de una orden provisional de alimentos bajo este apartado no constituirá
13 adjudicación de custodia, patria potestad, tutela o relaciones filiales, y permanecerá sujeta a
14 revisión, modificación o terminación conforme a las determinaciones posteriores de la
15 Administración o del Tribunal.

16 8. La mera comparecencia de una persona cuidadora de hecho para reclamar alimentos a
17 favor de un menor no se considerará, por sí sola, una controversia sustancial de custodia, patria
18 potestad, tutela o relaciones materno o paterno filiales. No obstante, si durante el procedimiento
19 surge una controversia real y sustancial sobre dichos asuntos, la Administración, el
20 Administrador o el Juez Administrativo, según corresponda, deberá canalizar o referir el asunto
21 al Tribunal competente, sin perjuicio de que se emita o mantenga una orden provisional de

1 *alimentos cuando las necesidades del menor así lo requieran y exista base suficiente en el*
2 *expediente.*

3 *9. Toda pensión alimentaria establecida, modificada, revisada o ejecutada a solicitud de una*
4 *persona cuidadora de hecho será para beneficio exclusivo del menor alimentista. La persona*
5 *cuidadora de hecho deberá utilizar los fondos recibidos únicamente para atender las necesidades*
6 *del menor, incluyendo sustento, vivienda, vestimenta, educación, asistencia médica,*
7 *transportación, recreación, atenciones de previsión y cualquier otro gasto permitido por ley.*

8 *10. La Administración podrá ordenar que los pagos de alimentos se realicen mediante los*
9 *mecanismos ordinarios de cobro, recibo, depósito y distribución reconocidos por esta Ley. Cuando*
10 *proceda, podrá disponer que el pago sea remitido a la persona cuidadora de hecho para beneficio del*
11 *menor, sujeto a las salvaguardas, controles, revisión y mecanismos de rendición de información*
12 *que establezca la Administración mediante reglamento.*

13 *11. Si posteriormente se emite una orden judicial de custodia, tutela, patria potestad,*
14 *protección, remoción, reunificación, adopción o cualquier otra determinación que altere la persona*
15 *con autoridad legal o cuidado físico del menor, la persona cuidadora de hecho, los progenitores, las*
16 *personas legalmente responsables o cualquier parte con interés deberán notificarlo inmediatamente*
17 *a la Administración y al Tribunal, según corresponda. La Administración o el Tribunal podrá*
18 *revisar, modificar, redirigir o dejar sin efecto la orden de alimentos, según proceda y conforme al*
19 *mejor bienestar del menor.*

20 *12. Nada de lo dispuesto en este apartado se interpretará como una limitación a la autoridad*
21 *del Departamento de la Familia, del Tribunal de Primera Instancia, de la Administración de*
22 *Familias y Niños, del Ministerio Público o de cualquier otra entidad competente para intervenir*

en situaciones de maltrato, negligencia, abandono, explotación, violencia, emergencia familiar, custodia, tutela, protección de menores o cualquier otro asunto bajo su jurisdicción.

13. La Administración adoptará mediante reglamento los formularios, requisitos documentales, mecanismos de notificación, criterios de evaluación, procedimientos de revisión, controles de pago y salvaguardas necesarias para implementar este apartado. Dichos procedimientos deberán interpretarse de manera liberal a favor del mejor bienestar del menor alimentista y de forma compatible con las garantías de debido proceso de las partes.

...”

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 12 de la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores”, para añadir un nuevo párrafo luego del inciso (g), que leerá como sigue:

“Artículo 12.- Procedimiento Judicial Expedito – Petición.

...

Cuando la petición sea presentada por una persona cuidadora de hecho conforme a esta Ley, el escrito deberá incluir, además de la información disponible antes indicada, una declaración jurada y prueba mínima suficiente sobre el cuidado físico real, directo y continuo del menor; el periodo durante el cual el menor ha estado bajo su cuidado; las circunstancias bajo las cuales asumió dicho cuidado; la relación de la persona cuidadora de hecho con el menor; la información disponible sobre los progenitores, alimentantes o personas legalmente responsables; y cualquier orden o procedimiento conocido relacionado con custodia, patria potestad, tutela, protección, alimentos o relaciones filiales. La comparecencia judicial de la persona cuidadora de hecho bajo este

Artículo será provisional, limitada y exclusivamente procesal, y no constituirá adjudicación de custodia, patria potestad, tutela, guarda permanente, relaciones filiales ni cualquier otro derecho sustantivo sobre el menor.

...”

Sección 4.- Reglamentación.

La Administración para el Sustento de Menores adoptará o enmendará la reglamentación necesaria para implementar esta Ley dentro de un término no mayor de noventa (90) días contados a partir de su aprobación. Dicha reglamentación deberá incluir, como mínimo, los formularios de declaración jurada, requisitos documentales, mecanismos de notificación, criterios de evaluación, controles para el recibo y distribución de pagos, procedimientos de revisión, mecanismos de redirección de pagos cuando cambie la persona con autoridad legal o cuidado físico del menor, y salvaguardas de debido proceso.

Sección 5.- Separabilidad.

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, sección, inciso, subinciso o parte de esta Ley fuere declarado inconstitucional o nulo por un tribunal competente, la sentencia dictada a tal efecto no afectará, perjudicará ni invalidará las restantes disposiciones de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, sección, inciso, subinciso o parte declarada inconstitucional o nula.

Sección 6.- Vigencia.

Esta Ley comenzará a regir noventa (90) días después de su aprobación.